Vertrag zur Auftragsverarbeitung

eeziframes · Konfigurator-Pakete EEZI Essential, EEZI Essential Plus und EEZI Signature · Fassung vom 23. Oktober 2026

nach Art. 28 DSGVO zwischen Ihnen als Verantwortlichem („Auftraggeber“) und Patrick Kies, eeziframes, Postweg 35, 33442 Herzebrock-Clarholz, als Auftragsverarbeiter („Auftragnehmer“). Er gilt mit jedem Paketvertrag und endet mit ihm; die Pflichten zur Löschung (§ 11) gelten darüber hinaus.

§ 1 Gegenstand und Dauer

Der Auftragnehmer betreibt für den Auftraggeber den Fenster-Konfigurator des Pakets und verarbeitet dabei personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers. Die Verarbeitung dauert so lange wie der Paketvertrag, zuzüglich der Fristen in § 11.

§ 2 Art und Zweck der Verarbeitung

- Entgegennehmen und Speichern der Planungen und Anfragen, die Kunden des Auftraggebers im Konfigurator eingeben, samt Fotos;
- Auswertung der Fotos durch eine KI, nur wenn der Kunde im Konfigurator eingewilligt hat;
- Erzeugen des Aufmaßblatts als PDF und Versand der Anfrage per E-Mail an die bestätigten Adressen des Auftraggebers, mit Verfolgung der Zustellung;
- bei Signature: Bereitstellen im Dashboard unter der Domain des Auftraggebers, persönliche Einladungslinks, Fortschritt, Ablage der Aufmaßblätter, Export;
- Schutz vor Missbrauch (kurzzeitige Zählung je IP-Adresse) und Löschung nach den Fristen in § 11.

§ 3 Art der Daten und Kreis der Betroffenen

Betroffene: Interessenten und Kunden des Auftraggebers, die den Konfigurator nutzen; Mitarbeiter des Auftraggebers, deren Adressen Anfragen empfangen oder die einen Zugang zum Dashboard haben.

Daten: Kontaktdaten (Name, Telefon, E-Mail, gewünschte Erreichbarkeit, auf Wunsch Adresse des Objekts), Planungsdaten (Fenster, Maße, Wünsche, Notizen), Fotos der Fenster (sie können Räume, Gegenstände oder Personen zeigen), Inhalte und Zustelldaten der E-Mails, technische Daten (IP-Adresse kurzzeitig, Zeitpunkte); bei Signature außerdem E-Mail-Adresse, Name und Anmeldezeiten der Dashboard-Zugänge. Besondere Kategorien nach Art. 9 DSGVO werden nicht erhoben.

§ 4 Weisungen

Der Auftragnehmer verarbeitet die Daten nur auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers. Weisungen sind dieser Vertrag, die Einstellungen des Pakets und Ihre Angaben im Kundenkonto sowie Einzelweisungen in Textform. Hält der Auftragnehmer eine Weisung für rechtswidrig, sagt er es dem Auftraggeber unverzüglich.

§ 5 Vertraulichkeit

Wer beim Auftragnehmer Zugang zu den Daten hat, ist zur Vertraulichkeit verpflichtet. In die Anfragen sieht der Auftragnehmer nur, wenn der Auftraggeber darum bittet oder es zur Behebung einer Störung nötig ist; jeder Einblick wird protokolliert.

§ 6 Technische und organisatorische Maßnahmen

- Übertragung nur verschlüsselt (TLS); Datenbank und Dateien bei Supabase in Frankfurt am Main,

verschlüsselt gespeichert, in nicht öffentlichen Ablagen, auf die nur der Server zugreift;

- Trennung der Mandanten: Jede Anfrage gehört genau einem Konfigurator und ist nur über dessen Domain und dessen Dashboard erreichbar;
- Zugang zur Verwaltung des Auftragnehmers mit Passwort und zweitem Faktor, Sitzungen nur im geschützten Cookie, Protokoll aller Eingriffe;
- Anmeldung zum Dashboard nur mit Code per E-Mail an bestätigte Zugänge, eigene Sitzung je Domain;
- Begrenzung von Anfragen je IP-Adresse und je Konfigurator gegen Missbrauch;
- tägliche Sicherung der Datenbank durch Supabase, sieben Tage aufbewahrt; Löschung nach festen Fristen, automatisch (§ 11).

§ 7 Unterauftragnehmer

Der Auftraggeber genehmigt die folgenden Unterauftragnehmer. Neue oder geänderte kündigt der Auftragnehmer mindestens vier Wochen vorher in Textform an; der Auftraggeber kann aus wichtigem datenschutzrechtlichem Grund widersprechen und, falls keine Lösung gefunden wird, den Paketvertrag zum Wechsel kündigen.

Unterauftragnehmer	Leistung	Ort, Übermittlung
Cloudflare, Inc., San Francisco, USA	Auslieferung des Konfigurators, Server-Programm, Zwischenspeicher, Domain und DNS	weltweit verteilt; EU-US Data Privacy Framework, ergänzend Standardvertragsklauseln
Supabase Inc., USA	Datenbank, Ablage der Fotos und Aufmaßblätter, Anmeldung der Dashboard-Zugänge	Frankfurt am Main; Standardvertragsklauseln für Zugriffe aus Drittländern (Support)
Plus Five Five, Inc. (Resend), San Francisco, USA	Versand der E-Mails, Zustellprotokolle (30 Tage)	USA; EU-US Data Privacy Framework, ergänzend Standardvertragsklauseln
Anthropic Ireland, Limited, Dublin, Irland	KI-Auswertung der Fotos, nur mit Einwilligung des Kunden; keine Nutzung zum Training, Löschung spätestens nach 30 Tagen	Irland und USA; Standardvertragsklauseln

Stripe (Stripe Payments Europe, Ltd., Dublin) verarbeitet nur die Zahlungsdaten des Auftraggebers als eigener Verantwortlicher und erhält keine Daten aus dem Konfigurator.

§ 8 Nennung gegenüber Betroffenen

Der Auftraggeber darf den Auftragnehmer und die Unterauftragnehmer gegenüber Betroffenen nennen. Bei Signature nennt die Datenschutzerklärung des Konfigurators den Auftragnehmer nur als technischen Dienstleister, die Unterauftragnehmer aber mit Namen. Verlangt ein Betroffener Auskunft (Art. 15 DSGVO), nennt der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf Anfrage die konkreten Empfänger, damit dieser sie mitteilen kann (EuGH, Urteil vom 12. Januar 2023, C-154/21).

§ 9 Unterstützung des Auftraggebers

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei Anfragen Betroffener (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit) und bei seinen Pflichten nach Art. 32 bis 36 DSGVO. Einzelne Anfragen löscht oder exportiert er auf Weisung; mit Signature kann der Auftraggeber Anfragen selbst löschen und exportieren. Wendet sich ein Betroffener direkt an den Auftragnehmer, leitet er die Anfrage an den Auftraggeber weiter.

§ 10 Verletzungen des Schutzes

Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich nach Kenntnis, spätestens innerhalb von [Frist für Meldungen nach anwaltlicher Prüfung], mit den Angaben nach Art. 33 Abs. 3 DSGVO, soweit sie vorliegen.

§ 11 Speicher- und Löschfristen

Der Auftragnehmer löscht die Daten nach diesen Fristen, ohne gesonderte Weisung; auf Weisung auch früher:

Daten	EEZI Essential	EEZI Essential Plus	EEZI Signature
Gesendete Anfragen (Aufmaß, Kontakt, Aufmaßblatt)	30 Tage nach bestätigter Zustellung der E-Mail	30 Tage nach bestätigter Zustellung der E-Mail	bis zum Vertragsende
Originalfotos der Anfragen	mit der Anfrage	mit der Anfrage	365 Tage nach dem Eingang
Link auf die Originalfotos in der E-Mail	14 Tage gültig	14 Tage gültig	kein Link
Anfrage, deren E-Mail nie zugestellt wurde	60 Tage nach dem Eingang	60 Tage nach dem Eingang	60 Tage nach dem Eingang
Begonnene Planung ohne Fenster	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden
Begonnene Planung mit Fenster, nicht gesendet	30 Tage nach der letzten Änderung	30 Tage nach der letzten Änderung	30 Tage nach der letzten Änderung
Testanfragen (Vorschau, Demo)	1 Tag	1 Tag	1 Tag
Alle Daten der Instanz nach Vertragsende	30 Tage nach dem Ende	30 Tage nach dem Ende	30 Tage nach dem Ende
Sicherungskopien der Datenbank	7 Tage (rollierend)	7 Tage (rollierend)	7 Tage (rollierend)

Nach dem Ende des Vertrags löscht der Auftragnehmer vollständig: alle Anfragen und begonnenen Planungen, ihre Fotos, die abgelegten Aufmaßblätter, Logo und Bilder des Konfigurators, die Dateien der Bestellung, die Anmeldungen der Dashboard-Zugänge, Zwischenspeicher, die Zuordnung der Domain und den Konfigurator selbst. In den Sicherungen sind gelöschte Daten nach spätestens sieben Tagen überschrieben. Auf Wunsch bestätigt der Auftragnehmer die Löschung in Textform.

§ 12 Nachweise und Kontrollen

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Informationen zur Verfügung, die zum Nachweis der Pflichten aus Art. 28 DSGVO nötig sind, und ermöglicht Überprüfungen nach rechtzeitiger Ankündigung während der üblichen Geschäftszeiten.

§ 13 Schlussbestimmungen

Für die Haftung gilt Art. 82 DSGVO, im Übrigen § 12 der Paketbedingungen. Bei Widersprüchen geht dieser Vertrag den Paketbedingungen vor, soweit es um den Schutz personenbezogener Daten geht.